

1501013-96.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... o agente apresentou algumas versões diferentes, mas não assumiu ter praticado o roubo. Relatou que o agente foi levado ao P.S. Ouro Verde e lá se recusou a receber atendimento médico. Em prosseguimento, Thiago foi conduzido para esta Delegacia e reconhecido como o autor do roubo pela vítima.

A testemunha Erick Luis Cassiolato, policial militar, ouvida exclusivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501013-96.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-96.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2083555/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23879270 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 1077/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2083555 - 02º D.P. CAMPINAS, 1077/22/942 - 02º D.P. CAMPINAS, 2083555/2022 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MORENO MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Thiago Moreno Mendes, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, caput, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 26 de março de 2022, por volta das 15h00, na rua José Folegati, nº 10, bairro Jardim Nova Mercedes, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça com simulacro de arma

de fogo, o veículo I/GM Captiva, placas EJG-4720, de propriedade da vítima "T.A.S.N."

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 14/17); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 13); auto de exibição e apreensão (pág.18/19); auto de entrega (pág. 20) e laudo pericial do objeto apreendido (págs. 125/127).

Por decisão proferida em 18 de abril de 2022 (págs. 107/108), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 122), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 136/139). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com a manutenção da prisão preventiva.

A defesa, em alegações finais, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena e compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de conhecida, auto de exibição e apreensão, auto de exibição, apreensão e entrega, reconhecimento de objeto, bem como pelos laudos periciais.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, pelo auto de reconhecimento de pessoa, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "T.A.S.N.", em sede administrativa, declarou que, na data de 26 de março de 2022, por volta de 15 horas, saiu de casa no veículo Captiva, placas EJG 4720, para buscar a sua mãe. Esclareceu que seu pai seguia atrás no carro dele e a declarante entrou em uma rua. Narrou que parou em uma loja para comprar um carregador de telefone celular e o agente entrou atrás, anunciando o assalto. Afirmou que o agente abriu uma sacola e mostrou o cabo de uma arma de fogo e disse que se a declarante não entregasse a chave mataria seu irmão de 05 (cinco) anos, que também estava no local. Entregou a chave e ligou para o seu pai informando que tinha sido roubada e também para a Polícia Militar. Relatou que seu pai estava próximo e conseguiu seguir o carro roubado até a chegada da Polícia Militar. Neste ato reconheceu o acusado como o autor do roubo

Em juízo, declarou que estava saindo de casa quando teve um problema no portão e solicitou ajuda do pai; após, saiu para levar a mãe ao trabalho. Como seu celular estava sem bateria, parou em uma loja para comprar um carregador, momento em que foi abordada por um indivíduo que lhe mostrou, dentro de uma sacola, o cabo de uma arma, ameaçando-a e também ao seu irmão de 05 (cinco) anos de idade, levando seu carro. Conseguiu entrar em contato com o pai, que localizou, perseguiu o veículo e avisou a Polícia, que efetuou a abordagem do indivíduo. Após o ocorrido ficou bastante abalada. Reconheceu o acusado em juízo como sendo o autor do delito.

A testemunha "A. R. N", em sede administrativa, declarou que na data de 26 de março

de 2022, havia acabado de sair da sua casa e sua filha, "T.", saiu junto do depoente e seguiu no carro dela, uma Captiva, para buscar a mãe. Esclareceu que entrou em uma rua, a qual sua filha já havia se direcionado anteriormente. Mencionou que poucos instantes depois, recebeu uma ligação de sua filha dizendo que tinha sido roubada e o agente tinha subtraído o seu carro. Voltou e no caminho cruzou com o automóvel da sua filha que tinha acabado de ser roubado. Começou a seguir o carro e acionou a Polícia Militar, repassando as informações, até que conseguiram chegar ao local indicado pelo depoente a realizarem a abordagem. Presenciou a abordagem e depois seguiu para esta Delegacia.

Em juízo, declarou que a filha estava saindo de casa quando teve um problema com o portão e solicitou sua ajuda. Acompanhou a filha pelo caminho até determinado ponto; momentos após, ela lhe ligou informando que seu carro tinha sido roubado. Quando se dirigia ao encontro da filha, avistou o carro roubado passando e o seguiu; entrou em contato com a Polícia que o orientou a manter a perseguição e informar as localizações para facilitar a abordagem. O indivíduo parou o carro próximo a um bosque, onde foi abordado pela Polícia. Após o ocorrido, a filha ficou muito abalada, não quer mais sair com o veículo. A filha lhe disse que o acusado ameaçou o seu filho menor com apenas 05 (cinco) anos de idade. Reconheceu o acusado em juízo como sendo o autor do delito.

A testemunha Willian Ribeiro Silva, policial militar, ouvida exclusivamente em sede administrativa, declarou que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro São Judas Tadeus, Campinas, quando o COPOM irradiou uma ocorrência de roubo de automóvel. De imediato, a equipe se deslocou para o local do fato. Foi informado que o pai da vítima estava seguindo o carro e com essas informações realizaram um cerco e na Rua Jutai, visualizaram o veículo, razão pela qual foi iniciado o acompanhamento. Quando chegaram na rua Guarani Futebol Clube o condutor pulou do veículo em movimento. Esclareceu que a roda traseira chegou a passar pela perna do agente. Narrou que correram atrás dele e conseguiram efetuar a captura. O agente ainda resistiu e foi necessário o uso moderado da força. No interior do veículo foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Questionado, o agente apresentou algumas versões diferentes, mas não assumiu ter praticado o roubo. Relatou que o agente foi levado ao P.S. Ouro Verde e lá se recusou a receber atendimento médico. Em prosseguimento, Thiago foi conduzido para esta Delegacia e reconhecido como o autor do roubo pela vítima.

A testemunha Erick Luis Cassiolato, policial militar, ouvida exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

O acusado Thiago Moreno Mendes, perante autoridade policial, opta por permanecer em silêncio e somente prestar declarações em Juízo.

Em juízo, confessou a prática do fato, disse estar arrependido e pede perdão à vítima. Estava alcoolizado e foragido da colônia; é usuário de crack e não estava conseguindo se manter, pretende mudar de vida e passagens criminais desde 2007, mas não quer mais se manter nesse caminho. Os crimes praticados foram para manter o vício.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, o veículo /GM Captiva, placas EJG-4720, de propriedade da vítima "T.A.S.N."

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise

minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grade relevância, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que irá mentir em juízo e acusar um inocente.

Ainda, ressalta-se que, em crimes como tais, em que a vítima é a única a presenciar os fatos criminosos, o reconhecimento do réu é prova segura da autoria.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

A vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Reconheceu o réu, sem sombra de dúvida, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, como sendo o autor do delito. Acrescentou que o acusado foi agressivo, lhe mostrou o cabo de um objeto que acreditou ser uma arma de fogo e, ainda, ameaçou a integridade física de seu irmão, menor, com apenas 05 (cinco) anos de idade.

Nesse sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e encontram-se em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que os policiais não tenham sido ouvidos em juízo, suas declarações estão em consonância com as declarações do pai da vítima, que logo após ser comunicado pela filha da empreitada criminosa, viu o acusado conduzindo o veículo em via pública, comunicou o fato à Polícia Militar, seguiu o veículo e acompanhou a abordagem policial. Assim, a prova produzida em juízo corrobora a versão dada pelos agentes de segurança, que efetuaram a prisão do acusado.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVISO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ainda, vislumbra-se que, no caso em preço, a violência e a grave ameaça restaram comprovadas, uma vez que o acusado, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, ameaçando matar o irmão da vítima.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidador, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

Não obstante: "A violência física no crime de roubo consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem" (RT 608/442).

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual

o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no RESp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminoso do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênha aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0071472-69.2007.8.26.0114 – pág. 89/90), bem como pelas consequências do delito para a vítima, que continua com dificuldade em retomar a rotina do cotidiano e ameaça ao menor com apenas 05 (cinco) anos, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, observado que o acusado é multirreincidente específico (Processo 0031249-59-2016.8.26.0114 – pág. 89; Processo 0017271-15.2016.8.0114 – págs. 88/89; Processo 0001621-98.2011.8.26.0114 – pág. 88), majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Oportuno ressaltar que não se trata de reincidência específica, mas de multirreincidência, sendo essa a tese firmada no Recurso Repetitivo 585 do STJ (É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.)

Ante a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há elementos a serem computados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu Thiago Moreno Mendes ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, gravidade do delito cometido, antecedentes criminais, reincidência específica, tendo praticado o delito enquanto evadido do sistema prisional.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Nesse sentido: "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e multirreincidência específica do acusado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA